

1513540-70.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156990/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25465800 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2156990 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513540-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513540-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156990/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25465800 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2156990 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUCAS ANDREY RIBEIRO GUIMARÃES e CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343 porque, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 18h20, na Avenida Raimundo

Pereira De Magalhães, 16000, Pirituba, nesta cidade e comarca da capital, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, tinham em depósito, com a finalidade de posterior consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 01 tijolo com 286g (duzentos e oitenta e seis gramas) de maconha, 334 (trezentos e trinta e quatro) pedras com 67,4 g (sessenta e sete gramas e quatro decigramas) de crack e 1271 (um mil, duzentos e setenta e uma) porções com 284,5 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; boletim de ocorrência às fls. 06/09; termos de depoimento às fls. 10/11; termo de interrogatório às fls. 12/13 auto de exibição e apreensão às fls. 24/26; laudo provisório às fls. 40/43, laudo pericial do telefone às fls. 165/167 e exame toxicológico às fls. 172/174.

Os réu foram regularmente notificados e citados às fls. 200/201, as defesas prévias apresentadas às fls. 203/233 e 241/242 e a denúncia recebida em 28 de julho (fls. 249/250)

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder dos acusados, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como cocaína, nos termos do exame toxicológico (fls. 172/174).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste, mas apenas com relação a CARLOS.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando viram o veículo ocupado pelos réus trafegando no contra-fluxo de direção. Ao avistarem a viatura policial, os acusados demonstraram comportamento suspeito, demonstrando nervosismo. Realizada a abordagem, foram localizadas, em uma sacola que estava debaixo banco de passageiro em que o acusado CARLOS estava, 01 tijolo com 286g de maconha, 334 pedras com 67,4 g de crack e 1271 porções com 284,5 g de cocaína.

Em seu interrogatório judicial, LUCAS negou participação no delito, asseverando que trabalha como motorista de aplicativo e, na data do fato, recebeu chamada de CARLOS para efetuar uma corrida particular. Ele ingressou no carro com a sacola e, no caminho, houve a abordagem policial.

Sua negativa foi corroborada pelos documentos acostados aos autos, demonstrando que, de fato, trabalha com corridas por aplicativo desde 2019 e realiza, concomitantemente, transportes particulares. Foi também respaldada pela confissão de CARLOS que, em juízo, confessou com exclusividade sua responsabilidade pelo transporte dos entorpecentes, confirmando que LUCAS apenas fazia o transporte, sem ter conhecimento de nada.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado a CARLOS.

Eles transportava consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias

judiciais, fixo a pena 1/3 acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas dada a enorme quantidade e variedade de drogas que transportava: 01 tijolo de maconha, 334 pedras de crack e 1.271 porções de cocaína em pó.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de CARLOS para reduzir a reprimenda em 1/5.

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, no patamar médio (1/2), tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

O pedido ministerial acerca do afastamento desta minorante, em face da grande quantidade de droga apreendida não é desarrazoado. Este juízo afasta mesmo o tráfico privilegiado ao agente primário, quando as circunstâncias do flagrante, aliado à imensa quantidade de entorpecente indicam que o autor integre organização criminosa.

Nestes casos, quando quilos de droga são encontradas, somado a grandes somas de dinheiro apreendido ou de muito petrechos indicativos da traficância em larga escala, evidencia que o agente se dedica às atividades criminosas, contrariando os requisitos legais para aplicação do §4º.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela nobre representante do Ministério Público, as circunstâncias deste caso concreto não se perfazem à situação acima delineada. Sua conduta, como já mencionado, configura o tráfico e merece punição. Todavia, a quantidade, somada ao valor apreendido não justificam o afastamento desta causa específica de diminuição de pena.

A quantidade, in casu, foi considerada para que o patamar de diminuição não fosse no grau máximo.

O réu faz jus à substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e pagamento de prestação pecuniária, em benefício de entidade pública ou social, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e pagamento de prestação pecuniária, em benefício de entidade pública ou social, no valor de 02 (dois) salários mínimos e, ainda, para ABSOLVER o réu LUCAS ANDREY RIBEIRO GUIMARÃES com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Expeçam-se alvarás de soltura em favor dos acusados.

Autorizo a liberação do aparelho celular pertencente a LUCAS e do valor apreendido em seu benefício. Expeça-se o necessário.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

Erika Fernandes
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA